

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2886/2539	พนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว สายสมร อาจหาญ	โจทก์
	นาย ทวีช อาจหาญ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

ความผิดฐานบุกรุกก่อสร้างหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 มี 2 ตอนตอนหนึ่งคือ เข้าไปเพื่อถือการครอบครองอีกตอนหนึ่งคือเข้าไปทำการ ครอบครองการครอบครองของเขาจำเลยเข้าไปและครอบครองที่พิพาทของโจทก์ รวมตลอดเวลาต่อๆมานั้นการกระทำอันหนึ่งคือการเข้าไปแม้จะล้อมรั้วและครอบครองตลอดมาก็เป็นการกระทำอีกชั้นหนึ่งการกระทำในส่วนหลังเป็นการกระทำผิด โดยลำพังแต่ประการเดียวไม่ได้เมื่อการเข้าไปอันเป็นการกระทำส่วนแรกยุติเสร็จสิ้นลงแล้วการกระทำในส่วนหลังต่อๆมาก็ ไม่เป็น ความผิดต่อเนื่องติดต่อก่อเกิดขึ้นตลอดเวลาได้เพราะความผิดฐานบุกรุกได้เกิดขึ้นและสำเร็จแล้วเมื่อจำเลยเข้าไปทำการ ดังกล่าวส่วนการครอบครองที่ดินต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุกการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362,
365

ระหว่าง พิจารณา นางสาว สายสมร อาจหาญ ผู้เสียหาย ยื่น คำร้อง ขอ เข้า
ร่วม เป็น โจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 362, 365 ลงโทษ จำคุก 6 เดือน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยกฟ้อง ข้อหา ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหาข้อกฎหมาย ว่า การกระทำ ของ จำเลยเป็น
ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ด้วย หรือไม่ ใน การวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมาย ดังกล่าว ศาลฎีกา จะ ต้อง พัง ข้อเท็จจริงตาม ที่ ศาลอุทธรณ์
ภาค 1 วินิจฉัย มา แล้ว จาก พยานหลักฐาน ใน สำนวนตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พัง ว่า ที่ดินพิพาท เนื้อที่
ประมาณ 97 ตารางวา อันเป็น ส่วน หนึ่งของ ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1756ตำบล พังเคน อำเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็น ของ โจทก์ร่วม เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2537 เวลา ประมาณ 13
นาฬิกา จำเลย เข้า ไปล้อม รั้ว ใน ที่ดินพิพาท เพื่อ ถือ การ ครอบครอง และ
รบกวน การ ครอบครองที่ดินพิพาท ของ โจทก์ร่วม โดยปกติสุข และ ครอบครอง
ที่ดินพิพาท มา ก่อนที่ โจทก์ ฎีกา ว่า การกระทำ ของ จำเลย ที่ เข้า ไป ล้อม รั้ว

และ รบกวณ การครอบครอง ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ร่วม ยัง คง มี อยู่ ตลอด เวลา ตั้งแต่วันเกิดเหตุ จน ถึง วันฟ้อง จึง เป็น การกระทำ ความผิด ตาม ประมวล กฎหมายอาญามาตรา 365(3) โดย เป็น ความผิด ฐาน บุกรุก อย่าง ต่อเนื่อง ไม่ ขาดตอน กันทั้ง กลางวัน และ กลางคืน นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362บัญญัติ ว่า "ผู้ใด เข้า ไป ใน อสังหาริมทรัพย์ ของ ผู้อื่น เพื่อ ถิ่นการ ครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ นั้น ทั้งหมด หรือ แต่ บางส่วน หรือ เข้า ไปกระทำการ ใด ๆ อัน เป็น การ รบกวณ การ ครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ ของ เขาโดยปกติสุข " เห็น ได้ ว่า ความผิด ฐาน บุกรุก อสังหาริมทรัพย์ ตามบท กฎหมาย ดังกล่าว มี ความ เป็น 2 ตอน ตอนหนึ่ง คือ เข้า ไป เพื่อถิ่น การ ครอบครอง อีก ตอนหนึ่ง คือ เข้า ไป ทำการ รบกวณ การ ครอบครอง ของ เขาจำเลย เข้า ไป และ ครอบครอง ที่ดิน พิพาท ของ โจทก์ร่วม ตลอด เวลา ต่อ ๆ มา นั้นการกระทำ อัน หนึ่ง คือ การ เข้า ไป แม้ จะ ล้อม รั้ว และ ครอบครอง ตลอดมาก็ เป็น การกระทำ อีก ชั้น หนึ่ง เมื่อ การ เข้า ไป ยุติ เสร็จสิ้น ลงตั้งแต่ แรก แล้ว แม้ จะ มี การ ครอบครอง ล้อม รั้ว อัน เป็น การ รบกวณ การครอบครอง อยู่ ต่อ ๆ มา การกระทำ ใน ส่วน หลัง นี้ ก็ เป็น การกระทำ ผิด ขิ้นตลอดมา โดย ลำพัง แต่ ประการ เดียว ไม่ได้ เมื่อ การ เข้า ไป อันเป็น การกระทำส่วน แรก ยุติ เสร็จสิ้น ลง แล้ว การกระทำ ใน ส่วน หลัง ต่อ ๆ มา ก็ ไม่เป็นความผิด ต่อเนื่อง ติดต่อ เกิดขึ้น ตลอด เวลา ได้ ดังนั้น การ ที่ จำเลย เข้า ไป ล้อม รั้ว ใน ที่ดินพิพาท ของ โจทก์ร่วม ความผิด ฐาน บุกรุกได้ เกิดขึ้น และ สำเร็จ แล้ว เมื่อ จำเลย เข้า ไป กระทำการ ดังกล่าวส่วน การ ครอบครอง ที่ดิน พิพาท ต่อมา เป็น เพียง ผล ของ การ บุกรุก การกระทำของ จำเลย ไม่เป็น ความ ผิด ต่อเนื่อง ดัง ที่ โจทก์ ฎีกา ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1วินิจฉัย ว่า การกระทำ ของ จำเลย ไม่เป็น ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 และ พินาक्षा มา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ฟังไม่ขึ้น

จะมีทรัพย์สินที่ลักมาอยู่ในความครอบครองก็ไม่ใช่ความผิดต่อเนื่องการปลูกสร้างอาคาร
หรือมีปิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุทะเบียนใบอนุญาตต่างๆเป็นรายปีก็
มิใช่ความผิดต่อเนื่อง (2)ความผิดฐานบุกรุกแม้ในทางแพ่งจะได้สิทธิครอบครอง
เพราะทางแพ่งนั้นการได้มาหรือมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา1367ไม่เกี่ยวกับกฎหมายอื่นใดทั้งสิ้นแม้จะเป็นความผิดทางอาญา
ก็ตามก็ยังได้สิทธิครอบครองตราใบที่ผู้บุกรุกซึ่งเป็นผู้กระทำผิดทางอาญาได้ยึดถือ
โดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนการครอบครองหรือสิทธิครอบครองก็ยังมิได้อยู่แต่ในทาง
อาญานั้นการกระทำความผิดได้เกิดขึ้นและสำเร็จไปแล้ว (3)การที่ต้องรู้ว่าเป็นความ
ผิดต่อเนื่องหรือเป็นความผิดที่ได้เกิดขึ้นและสำเร็จไปแล้วนั้นเกี่ยวข้องกับอายุความ
ฟ้องร้องผู้กระทำความผิดซึ่งนับแต่การกระทำครั้งแรกจะขาดอายุความแต่การกระทำ
ที่ยังมีต่อเนื่องมาก็ยังไม่ขาดอายุความจนกว่าจะพ้นกำหนดเวลานับแต่ได้ยุติการกระ
ทำความผิด(จิตติติงศภัทิย์,คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค1,2536หน้า21-22) ?ไฟจิตร
บุญญพันธุ์?